وللمخدرة أن تشهد بغير اذن وليها لانه من فروض العين (و) يقبل خبره لو (شهد على شهادة واحد مثله) لان العدد في الاصول ليس بشرط فكذا في الفروع (و) يقبل خبره ولو كان أنثى أو رقيقا أو محدودا في قذف) وقد (تاب) في ظاهر الرواية اثباتا

في رؤية الهلال وان كان مؤولا بالمستور ينبغي له ان يشهد كذا في الشرح عن التتارخانية وشرح الدرر وفي الدراية لا يقبل خبر الفاسق اتفاقا وفي البحر قول الفاسق في الديانات التي يمكن تلقيها من العدول غير مقبول كالهلال ورواية الاخبار ولو تعدد كفاسقين فأكثر اه (قوله وللمخدرة) ولو رقيقة كما أفاده في الدرر (قوله لانه من فروض العين) يؤخذ منه أن محله اذا تعينت للشهادة والا حرم عليها (قوله لو شهد على شهادة واحد مثله) بخلاف الشهادة على الشهادة في سائر الاحكام حيث لا تقبل ما لم يشهد على شهادة كل شاهد رجلان أو رجل وامرأتان وقوله على مثله بل ولو على غير مماثله كحر وعبد وذكر وأنثى (قوله في ظاهر الرواية) لقبول رواية أبي بكرة بعد ما تاب وكان قد حد في قذف بحر ومقابل ظاهر الرواية ما عن الامام لا تقبل شهادة المحدود بحد القذف (قوله ولهذا الخ) أي لكونه أمرا دينيا (قوله لا يشترط لفظ الشهادة) على الصحيح خلافا لشيخ الاسلام فلا يشترط الحكم حتى لو شهد عند الحاكم وسمع رجل شهادته عنده وهو ظاهر العدالة وجب على السامع ان يصوم ولا يحتاج الى حكم الحاكم هندية واذا ثبت رمضان بقول الواحد يتبعه في الثبوت ما يتعلق به كالطلاق المعلق والعتق والايمان وحلول الآجال وغيرها ضمنا وان كان شئ من ذلك لا يثبت بخبر الواحد قصدا كذا في شرح السيد (قوله ولا تقدم الدعوى) قال في الظهيرية هذا على قولهما أما على قول الامام رضي الله عنه فينبغي ان يشترط الدعوى اه (قوله في سائر الاخبار) كرواية الاخبار والاخبار عن طهارة الماء ونجاسته (قوله وأطلق القبول) أي ولم يقيده بالتفسير (قوله فقال) عطف تفسير ومثله اذا قال رأيته خارج البلد في الصحراء (قوله لان الرؤية) علة لقبول خبر الواحد اذا بين (قوله لمكان التهمة) اى لوجود التهمة بالخطأ في الرؤية (قوله قول الحساب) اى المؤقتين (قوله ليس بموجب) شرعا فطرا ولا صوما ولا لنفسهم قال في الهندية ولا يجوز للمنجم ان يعمل بحساب نفسه كما في معراج الدراية (قوله وقيل نعم) يعمل به مطلقا قلوا أو كثروا (قوله وقيل البعض ان كان يكثر) اى قال بعض المشايخ وهو محمد ابن سلمة باعتباره ان كان يسألهم ويعتمد على قولهم بعد ان يتفق على ذلك جماعة منهم (قوله والشافعي) عطف على أصحاب ولبعض متأخري الشافعية وهو الامام تقي الدين السبكي تصنيف في هذه المسئلة مال فيه الى اعتماد قول المنجمين لان الحساب قطعي وتصديق المؤقت في هذا ليس بمكفر لان المراد بالكاهن والعراف في قوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد من يخبر بالغيب أو من يدعي معرفته فما كان هذا سبيله لا يجوز ويكون تصديقه كفرا أما أمر الاهلة فليس من هذا القبيل اذ معتمدهم فيه الحساب القطعي فليس من الاخبار عن الغيب او دعوى معرفته في شئ ألا ترى الى قوله تعالى وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب أفاده في تحفة الاخبار (قوله وثبوت غيره من الاهلة) مكرر مع ما يأتي متنا (قوله لفظ الشهادة الخ) قال في البحر لانه تعلق به نفع العباد وهو الفطر فأشبه سائر حقوقهم فيشترط فيه ما يشترط فيها من العدالة والحرية والعدد وعدم الحد في قذف ولفظ الشهادة والدعوى على خلاف فيه اه (قوله لكن بلا اشتراط تقدم

(رمضان) لانه امر ديني وخبر العدل فيه مقبول فاشبه رواية الاخبار (و) لهذا (لا يشترط لفظ الشهادة ولا) تقدم (الدعوى) كما لا يشترطان في سائر الاخبار وأطلق القبول كما في الهداية وقال كان الشيخ الامام أبو بكر محمد بن الفضل انما يقبل شهادة الواحد اذا فسر فقال رأيته في وقت يدخل في السحاب ثم ينجلي لان الرؤية في مثل هذا تتفق في زمان قليل فجاز أن ينفرد هو به اما بدون هذا التفسير لا تقبل لمكان التهمة انتهى كذا في التجنيس * (تنبيه) * لما كان قول الحساب مختلفا فيه نظمه ابن وهبان فقال

وقول أولي التوقيت ليس بموجب * وقيل نعم والبعض ان كان يكثر * وقال ابن الشحنة بعد نقل الخلاف فاذن اتفق أصحاب أبي حنيفة الا النادر والشافعي انه لا اعتماد على قول المنجمين في هذا (وشرط لهلال الفطر) أي لثبوته وثبوت غيره من الاهلة (اذا كان بالسماء علة) لفظ (الشهادة) الحاصلة (من حرين) مسلمين مكلفين غير محدودين في قذف (أو حر وحرتين) لكن (بلا) اشتراط تقدم